■ 공정거래위원회의 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 [별지 제4호 서식]

부당한 지원행위[ ] 또는 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위[ ] 신고서

※ 부당한 지원행위 또는 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제공할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다.(공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정 참조)

※ 신고는 익명으로도 가능하나 (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

신고인	성명			생년월일	
	사업자인 경우	사업자명		사업자등록번호	
		대표자 성명			
	주소				
	연락처	전화번호		휴대폰	
		팩스번호		이메일	
피신고인	지원주체 (제공주체)	사업자명(*)			
		주소 또는 전화번호(*)			
				관련부서 및 담당자	
	지원객체 (제공객체)	사업자명(*)			
		주소 또는 전화번호(*)			
				관련부서 및 담당자	
신고내용 (*)					
증거자료	[ ] 있음 [ ] 없음				
신고인 신분공개 동의여부	[ ] 공개 [ ] 비공개 [ ] 사건 조치 후 공개				

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제80조제2항, 같은 법 시행령 제71조 및 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제10조제2항에 의하여 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신 고 인 : (서명 또는 인)

공정거래위원회위원장 귀하

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

<첨부 1 : 신고서 작성 안내 및 위반행위 사전점검표>

신 고 서 작 성 안 내

◆ 신고서 용도

※ 이 신고서는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제45조 제1항 제9호 또는 제47조 제1항에 위반되는 행위에 대하여 공정거래위원회에 신고하고자 하는 경우에 사용할 수 있습니다.

- 아래「위반행위 사전점검표」에 열거된 행위인지, 법 위반 예외에 해당하지 않는지 확인하신 후 본 신고서 양식에 따라 신고하여 주시기 바랍니다.

◆ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제45조 제1항 제9호 또는 제47조 제1항 규정 적용이 어려운 경우

※ 귀하의 신고가 다음에 해당하면 처리되지 않을 수 있으니, 확인한 후 신고하여 주시기 바랍니다.

1. 사업자의 행위가 아닌 경우
2. 타 법령에 따라 하는 정당한 행위인 경우
3. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위(제47조 제1항)의 경우 피신고인(행위의 주체 및 객체)이 공정거래위원회가 매년 지정하여 발표하는 '공시대상기업집단'(동일인이 자연인인 경우만 해당) 소속 국내 회사가 아닌 경우
   (단, 행위 객체는 회사가 아니더라도 해당 공시대상기업집단의 동일인 및 그 친족인 경우에 신고 가능)
4. 이하 사전점검표에 기재된 내용과 같이 각 조항별 요건을 충족하지 못한 경우

◆ 신고서 작성요령

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

※ 신고인

- 핸드폰 번호나 이메일을 기재하시면 사건 접수 및 처리현황을 SMS 문자서비스나 이메일로 통보하여 드립니다.

※ 신고 내용

- 아래「위반행위 사전점검표」에 있는 행위유형 중 귀하가 신고하고자 하는 내용에 가장 가까운 것을 찾아, 해당 여부 란에 체크표시(√) 한 후, 6하 원칙에 맞게 기재하여 주시기 바랍니다.
  - 언제 발생한 일인가요?
  - 어디서 발생한 일인가요?
  - 신고하시는 내용과 관련된 상대방 당사자는 누구인가요?
  - 경험하신 법 위반행위는 무엇인가요?
  - 상대방 당사자와의 거래관계 등 어떤 목적이나 동기에서 행위가 발생하였나요?
  - 신고하게 된 경위는 무엇인가요?
- 기재할 공간이 부족하면 <첨부 2: 신고내용 추가 작성 양식>에 추가 기재하여 주시기 바랍니다.
- 신고 내용 및 증거자료가 불일치하거나 신고내용의 사실관계를 확인할 수 없는 경우, 심사관이 신고인에게 신고 보완요청을 하였으나 보완내용이 분명하지 아니한 경우 또는 신고서가 허위로 기재된 경우에는 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

※ 증거 자료

- 신고내용을 증명하는데 도움이 되는 증거 자료가 있으면 첨부하여 주십시오.

※ 공정거래법 시행령 제91조에서 정한 법 위반행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제공할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다.(「공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정」 참조)

※ 신고와 관련하여 상담을 원하시면, 공정거래위원회 상담안내(☎1670-0007) 또는 부당지원감시과(☎044-200-4892) 또는 내부거래감시과(☎044-200-4881)로 문의하시기 바랍니다.

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

◆ 위반행위 사전점검표

연번	관련 법 조항	행위유형	해당 여부
1	제45조 제1항 제9호 (부당지원행위)	1. 가지급금 또는 대여금 등 자금을 거래한 경우 - 지원주체가 지원객체와 가지급금·대여금 등 자금을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-① (√)
		2. 유가증권·부동산·무체재산권 등 자산을 거래한 경우 - 지원주체가 지원객체에게 유가증권·부동산·무체재산권이나 기타 자산을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-② (√)
		3. 부동산을 임대차한 경우 - 지원주체가 지원객체에게 부동산을 무상으로 사용하도록 제공하거나, 정상임대료보다 상당히 낮은 임대료로 임대하거나 정상임차료보다 상당히 높은 임차료로 임차하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-③ (√)
		4. 상품·용역을 거래한 경우 중 거래대가 차이로 인한 지원행위 - 지원주체가 지원객체와 상품·용역을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-④ (√)
		5. 상품·용역을 거래한 경우 중 상당한 규모에 의한 지원행위 - 지원주체가 지원객체와 상품·용역을 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-⑤ (√)
		6. 인력을 제공한 경우 - 지원주체가 지원객체와 인력을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-⑥ (√)
		7. 거래단계를 추가하거나 거쳐서 거래한 경우 - 지원주체가 다른 사업자와 상품이나 용역을 거래하면 상당히 유리함에도 불구하고 거래상 역할이 없거나 미미한 지원객체를 거래단계에 추가하거나 거쳐서 거래하는 행위를 통하여 과다한 경제상 이익을 제공하는 경우	1-⑦ (√)
		* **법 위반으로 보기 어려운 경우** ☞ 대규모기업집단 계열회사가 기업구조조정을 하는 과정에서 구조조정 대상회사나 사업부문에 대하여 손실분담을 위해 불가피한 범위 내에서 지원하는 경우 ☞ 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따라 위탁기업체가 사전에 공개되고 합리적이고 비차별적인 기준에 따라 수탁기업체(계열회사 제외)를 지원하는 경우 ☞ 기업구조조정과정에서 일부사업부문을 임직원 출자형태로 분리하여 설립한 「중소기업기본법」 상의 중소기업에 대하여 해당회사 설립일로부터 3년 이내의 기간동안 자생력 배양을 위하여 지원하는 것으로서 다른 중소기업의 기존거래관계에 영향이 적은 경우 ☞ 정부투자기관·정부출자기관이 공기업 민영화 및 경영개선계획에 따라 일부 사업부문을 분리하여 설립한 회사에 대하여 분사 이전의 시설투자자금 상환·연구기술인력 활용 및 분사후 분할된 자산의 활용 등과 관련하여 1년 이내의 기간동안 자생력 배양을 위하여 불가피하게 지원하는 경우로서 기존 기업의 거래관계에 영향이 적은 경우 ☞ 「금융지주회사법」에 의한 완전지주회사가 완전자회사에게 자신의 조달금리 이상으로 자금지원을 하는 경우 ☞ 개별 지원행위 또는 일련의 지원행위로 인한 지원금액이 1억 원 이하로서 공정거래저해성이 크지 않다고 판단되는 경우 ☞ 「장애인고용촉진 및 직업재활법」제28조 제1항에 따른 장애인 고용의무가 있는 사업주가 같은 법 제2조 제8호에 해당되는 장애인 표준사업장의 발행주식 총수 또는 출자총액의 50%를 초과 소유하여 실질적으로 지배하고 있는 장애인 표준사업장에 대하여 자생력 배양을 위하여 합리적인 범위내에서 지원하는 경우	

<table>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">제47조 제1항
(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위)</td><td>1. 상당히 유리한 조건의 자금 거래
- 제공주체가 제공객체와 가지급금 또는 대여금 등 자금을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래하는 행위</td><td>2-① (√)</td></tr>
<tr><td>2. 상당히 유리한 조건의 자산・상품・용역 거래
- 제공주체가 제공객체와 부동산・유가증권・무체재산권(無體財産權) 등 자산 또는 상품・용역을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래하는 행위</td><td>2-② (√)</td></tr>
<tr><td>3. 상당히 유리한 조건의 인력 거래
- 제공주체가 제공객체와 인력을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래하는 행위</td><td>2-③ (√)</td></tr>
<tr><td>4. 사업기회의 제공
- 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회로서 회사가 수행하고 있거나 수행할 사업과 밀접한 관계가 있는 사업기회를 제공하는 행위</td><td>2-④ (√)</td></tr>
<tr><td>5. 현금, 그 밖의 금융상품의 상당히 유리한 조건의 거래
- 제공주체가 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 거래하는 행위</td><td>2-⑤ (√)</td></tr>
<tr><td>6. 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래
- 거래상대방 선정 및 계약체결 과정에서 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격, 거래규모, 거래시기 또는 거래조건 등 해당 거래의 의사결정에 필요한 정보를 충분히 수집・조사하고, 이를 객관적・합리적으로 검토하거나 다른 사업자와 비교・평가하는 등 해당 거래의 특성상 통상적으로 이루어지거나 이루어질 것으로 기대되는 거래상대방의 적합한 선정과정 없이 상당한 규모로 거래하는 행위</td><td>2-⑥ (√)</td></tr>
<tr><td colspan="2">* <u>법 위반으로 보기 어려운 경우</u>
☞ 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 법 제9조제1항에 따른 특수관계인이 아닌 자와의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건과의 차이가 100분의 7 미만이고, 거래당사자간 해당 연도 거래총액이 50억원(상품・용역의 경우에는 200억원) 미만인 경우에는 상당히 유리한 조건에 해당하지 않는 것으로 본다.
☞ 시행령 [별표 3] 제2호 각 목에 따라, ① 회사가 해당 사업기회를 수행할 능력이 없는 경우(가목), ② 회사가 사업기회 제공에 대한 정당한 대가를 지급받은 경우(나목), ③ 그 밖에 회사가 합리적인 사유로 사업기회를 거부한 경우(다목)에는 사업기회 제공행위에 해당하지 않는 것으로 본다.
☞ 거래당사자간 상품・용역의 해당 연도 거래총액(2 이상의 회사가 동일한 거래상대방과 거래하는 경우에는 각 회사의 거래금액의 합계액으로 한다)이 200억원 미만이고(거래총액 요건), 거래상대방의 평균매출액의 100분의 12 미만인 경우(거래비중 요건)에는 상당한 규모에 해당하지 않는 것으로 본다.
☞ 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래에 해당하더라도 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우에는 법적용이 제외된다.</td></tr>
</table>

<첨부 2 : 신고내용 추가 작성 양식>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	예) 1-③
신고내용	
증거자료	

<첨부 3 : 신고서 작성 예시>

예시① 부당지원행위(법 제45조제1항제9호)

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	1-①, 1-⑦
신고내용	**1. 피신고인 A사 관련 거래구조** 피신고인 A사는 20##년 설립된 OO그룹의 계열회사로서, OO그룹 회장의 2세 소유 회사입니다. A사는 의류 생산 및 판매업을 영위하는 B사 등 OO그룹 계열사들에게 생산에 필요한 원단 및 의류부자재 등을 구매대행해주는 사업을 영위하고 있습니다. A사 설립 이전에는 각 계열사들이 직접 거래처를 선정하여 해당 거래처로부터 원자재를 직접 매입하였으나, A사가 설립된 이후에는 갑자기 원자재 구매를 일원화·효율화한다는 명목으로 계열사 물량 대부분을 A사를 통해 매입하게 되었습니다. 구체적인 거래구조는 다음과 같습니다. B사를 비롯한 OO그룹의 각 계열사들이 납품 #일 전까지 발주시스템을 통해 A사에게 의류 원자재들을 발주하면, A사는 협력업체나 거래처들을 통해서 발주받은 원자재들을 대신 구매하고, 납품기한에 맞추어 각 계열사 공장에 납품합니다. 이 때 상당수 거래처들은 계약된 원자재를 A사를 거치지 않고 계열사 공장에 바로 배송하고 있습니다. **2. 신고 대상 행위** B사 등 OO그룹 계열사들은 20##년 A사 설립 이후 현재까지 A사에게 의류 원자재 구매대행을 위탁하면서, 시세보다 10%~20% 비싼 가격에 원자재를 구입하고 있습니다. 당초 원자재 구매를 A사로 일원화한 명목은 구매효율화를 통한 비용절감이었으나, 오히려 종전보다 더 비싼 가격에 구매하게 된 것입니다. 이러한 사실에 비춰볼 때, 피신고인 행위는 사전점검표의 1-①에 해당하는 것으로 보입니다. 한편, A사가 구매대행 거래 과정에서 수행하는 실질적 역할은 내부사정이라 정확히 알 수는 없으나, A사가 사용하는 발주시스템이 기존에 B사에서 협력업체를 대상으로 운영하던 발주시스템과 동일한 점, 여전히 B사 직원과 거래처가 직접 납품 관련 의사소통을 진행하는 점, 주문받은 원자재를 A사를 거치지 않고 바로 계열사 공장에 배송하는 점 등을 고려할 때, 사전점검표의 1-⑦에 해당할 여지가 있어 보입니다.
증거자료	자료 1번 : 의류 원자재 구매대행 계약서 자료 2번 : A사 설립 관련 내부 보고서 자료 3번 : A사 설립 이전 B사 등과 거래한 업체 명단

예시② 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위(법 제47조제1항)

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	2-②
신고내용	**1. 피신고인 개요** 신고 대상은 기업집단 000 소속 계열사 A, B입니다. 제공 주체는 A, 제공 객체는 B이며, B는 기업집단 000의 동일인이 지분 20% 이상을 보유하고 있으므로 사익편취 규제 대상에 해당합니다. **2. 신고 대상 행위** A와 B 간의 연간 거래총액 규모는 300억원 수준입니다. A는 B에게 중간재를 공급하고, B는 이를 가공하여 판매하고 있습니다. A와 B가 거래하는 중간재는 시장에 다수의 생산자와 수요자가 존재하고, 일정한 규격에 따라 유통되므로 가격의 편차가 크지 않습니다. A는 B가 아닌 시장의 다른 수요자에게 중간재를 판매한다면 시중 가격 수준으로 판매가 가능함에도, 00년 00월부터 B에게 시중 가격보다 10% 이상 저렴한 가격으로 중간재를 공급하고 있습니다. 피신고인 A와 B 간의 이러한 거래행위는 사전점검표의 2-②에 해당하는 것으로 보입니다.
증거자료	자료 1번 : 중간재 시장가격 현황 자료 자료 2번 : 계열회사에 대한 중간재 저가판매 검토 및 지시 관련 문건 자료 3번 : 중간재 경쟁업체 시장점유율 등 경쟁상황 관련 자료